

(RAHMEN) WERKVERTRAG

abgeschlossen zwischen

Mag. Kügerl Bildungsmanagement GmbH

Untere Augartenstraße 34/3

1020 Wien

in der Folge Auftraggeberin oder kurz „AG“ genannt

einerseits

und

in der Folge Auftragnehmer oder kurz „AN“ genannt.

Präambel

Die Auftraggeberin bietet Schülern Nachhilfe in Form der Erstellung optimaler, auf den Schüler bzw die Schülerin individuell abgestimmten Lehrmaterialien zur Verbesserung des Lernerfolges, bei der Vorbereitung von Schularbeiten, Tests und Prüfungen sowie insbesondere für Nachprüfungen an.

Die Auftraggeberin vermittelt hierbei Schüler, die bei ihr registriert sind, mit dem Auftragnehmer, der als Nachhilfelehrer für die Auftraggeberin tätig wird und das bei ihr vom Schüler bestellte Werk (die konkrete Nachhilfe) selbständig erbringt.

Zwischen dem Schüler und dem Auftragnehmer kommt kein direktes Auftragsverhältnis zustande, auch wenn der konkrete Auftragsinhalt, also der benötigte Lerninhalt, vom Schüler vorgegeben und in Absprache mit dem Auftragnehmer konkretisiert wird. Der Auftragnehmer ist insbesondere in der Gestaltung des Unterrichts und der Lernunterlagen völlig frei und selbständig tätig bzw ohne an Weisungen gebunden zu sein.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Vertragsparteien folgende Regelungen des Werkvertrags:

1. Auftragsgegenstand

- 1.1. AN erbringt für die AG die in diesem Vertrag angeführten Leistungen auf eigenes wirtschaftliches Risiko. Der AN ist daher in der Annahme der ihm angebotenen einzelnen Aufträge generell völlig frei und daher nicht verpflichtet, ihm angebotene Aufträge anzunehmen (generelles Ablehnungsrecht), ohne dass damit irgendwelche Folgen verbunden sind.
- 1.2. Ergänzungen des Leistungsumfanges sind jederzeit möglich, müssen allerdings vor der Ausführung durch eine von beiden Vertragsparteien unterfertigte Ergänzung schriftlich bestimmt sein.
- 1.3. Festgehalten wird, dass dieser Rahmenwerkvertrag die Basis für die jeweilige Beauftragung darstellt und jeder einzelne vom AN angenommene Auftrag als selbständiger Werkvertrag zu sehen ist. Der jeweils konkrete Leistungsumfang (etwa zu erstellendes Lehrmaterial, Fachrichtung, Schulklasse, Stundenumfang) wird in der einzelnen Beauftragung nach den individuellen Vorgaben des Schülers festgelegt.

2. Erfüllung des Auftrages durch den Auftragnehmer

- 2.1. AN erbringt die vereinbarte Tätigkeit als selbständig Erwerbstätiger mit eigenen Betriebsmitteln.
- 2.2. AN unterliegt hinsichtlich Zeit, Ort und konkreter Durchführung der Tätigkeit (leistungsbezogenes Verhalten) weder Weisungen noch der Kontrolle der AG. AN ist daher nicht persönlich weisungsgebunden. Sachliche Weisungen können von der AG erteilt werden, so dies zur Erfüllung der Vertragsbeziehung zwischen AG und den Schülern notwendig sein sollte.
- 2.3. Dem AN werden von der AG keine wie auch immer gearteten Betriebsmittel zur Verfügung gestellt. Sämtliche Lernunterlagen und Skripten sind vom AN nach den individuellen Bedürfnissen zwecks optimaler, auf den Schüler ausgerichtete Vorbereitung zu erstellen, die AG nimmt auf diese auch inhaltlich keinen Einfluss. Es gilt als wohlverstanden, dass der AN sämtliche wesentlichen Betriebsmittel, die zur Erfüllung des konkreten Auftrages notwendig sind, wie insbesondere PC samt Bildschirm, (notebook), Drucker, notwendigen (Internet-)Anschlüsse, Handy, vor allem aber (Lehr-)Bücher und Lehrmaterial, Flipcharts, Schreibmittel, DVDs, Hörbücher, CDs, Lern- und Vokalbelkarteien, etc selbst zur Verfügung stellt.
- 2.4. AN kann sich bei der Erfüllung des Auftrages von anderen geeigneten Personen oder Gehilfen vertreten lassen, wobei er dies aus rein administrativen Gründen und aus Gründen der Qualitätssicherung der AG mitzuteilen hat. Ausdrücklich festgehalten wird, dass durch die Vertretung kein wie auch immer geartetes Vertragsverhältnis zwischen der AG und dem Vertreter entsteht und der Vertreter insbesondere keine direkten Entgeltansprüche gegen die

AG hat. Die Ausübung dieses generellen Vertretungsrechts ist an keinerlei Bedingungen geknüpft (generelles Vertretungsrecht).

- 2.5. AN haftet jedoch dafür, dass der Auftrag entsprechend Punkt 1. dieses Werkvertrages ordnungsgemäß und zum vereinbarten Termin erbracht wird. AN hat für die optimale Erstellung von Lehrmaterialien nach den am Beginn der Nachhilfe zu definierenden individuellen Bedürfnissen des Schülers bzw der Schülerin Gewähr zu leisten. Der Auftrag ist nicht ordnungsgemäß erfüllt, wenn die (nachträgliche) Bewertung durch den Erziehungsberechtigten bzw den Schüler/die Schülerin negativ ist und diese Bewertung der fachlichen Leistung nach anerkannten Qualitätsstandards nachvollziehbar ist.
- 2.6. AN unterliegt hinsichtlich weiterer Tätigkeiten für andere Unternehmen keiner Beschränkung, soweit die Erfüllung dieses Vertrages nicht beeinträchtigt wird (kein Konkurrenzverbot).
- 2.7. AN ist verpflichtet, über sämtliche für die Ausübung seiner Tätigkeit notwendigen behördlichen Genehmigungen zu verfügen oder diese selbst und auf eigene Kosten einzuholen. AN bestätigt, selbständig tätig zu sein und als Selbständiger gemäß GSVG versichert zu sein.
- 2.8. AN verpflichtet sich, über Art, Inhalt und Umfang des Auftrages Dritten gegenüber strengstes Stillschweigen zu wahren und diese Verschwiegenheitsverpflichtung auch auf von AG beigezogenen Dritte zu überbinden.
- 2.9. AN nimmt zur Kenntnis und stimmt zu, dass seine Leistungen von den Schülern bzw deren Erziehungsberechtigten bewertet werden. Dies wird von der AG einerseits zur Qualitätssicherung herangezogen, andererseits ist dies die Grundlage für allfällige Erhöhungen des vereinbarten Honorars.

3. Honorar

- 3.1. ☐ Das Honorar beträgt pauschal EUR _____.
exklusive USt.
- ☒ Das Honorar beträgt EUR 17,00 (Online) bzw. EUR 20,00 (Offline)
pro Termin (à 90 Minuten) exklusive USt. Über die geleisteten Stunden ist vom AN eine
korrekte Aufzeichnung zu führen, die der AG vorzulegen und von dieser
gegenzuzeichnen ist. Nur von der AG gegengezeichnete Aufzeichnungen sind für die
Honorarberechnung heranzuziehen.
- 3.2. Das Honorar wird grundsätzlich mit der Erfüllung des (einzelnen) Auftrages, nicht aber vor
Übergabe einer korrekten Honorarnote zur Zahlung fällig. AG und AN können aber
vereinbaren, dass das Honorar nach Abschluss einzelner Teilleistungen nach Legung einer
Teilrechnung fällig wird.

- 3.3. Barauslagen (wie auch immer geartet) werden von der AG nicht ersetzt.
- 3.4. Das Honorar ist binnen 21 Tagen nach Eingang der Honorarnote auf das von AN in der Honorarnote genannte Konto zur Überweisung zu bringen.

4. Abgaben/Gebühren/Steuern/Versicherung

- 4.1. AN ist zur ordnungsgemäßen Versteuerung des Honorars selbst verpflichtet, die AG trifft hier keine Obliegenheit.
- 4.2. AN hat für einen ausreichenden Versicherungsschutz gemäß GSVG selbst Sorge zu tragen.

5. Vertragsdauer

- 5.1. Dieser Rahmenwerkvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann von beiden Vertragsparteien jederzeit mit sofortiger Wirkung durch schriftliche Erklärung an die jeweils andere Vertragspartei (per E-Mail genügt) aufgelöst werden.
- 5.2. Soweit noch einzelne Aufträge im Zeitraum nach der Vertragsauflösung zu erfüllen sind, hat der AN diese auch vereinbarungsgemäß zu erfüllen. Sollte er hierzu nicht in der Lage sein, hat er die AG darüber unverzüglich (im Falle der Auflösung durch den AN in der Auflösungserklärung) zu verständigen und ist verpflichtet, alles dazu beizutragen, dass die AG ihre Verpflichtung gegen über den betroffenen Schülern erfüllen kann.

6. Datenschutz

- 6.1. Der AN stimmt hiermit der Verwendung seiner im Rahmen der Vertragsbeziehung der AG bekannt gegebenen Daten iS der derzeit geltenden und insbesondere der ab dem 25.05.2018 geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen ausdrücklich zu.

Diese Zustimmung kann vom AN jederzeit widerrufen werden, wobei die AG nur dann zur Löschung der Daten verpflichtet ist, solange sie nicht durch gesetzliche oder (nach)vertragliche Verpflichtungen zur weiteren Aufbewahrung der Daten (etwa Speicherung) angehalten ist.

- 6.2. Der AN verpflichtet sich und erklärt, die ihm im Rahmen der Auftragserbringung bekannt gewordenen Daten der Schüler ausschließlich in Einhaltung der jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu verwenden und die AG in diesem Zusammenhang jederzeit und völlig schad- und klaglos zu halten.

7. Allgemeines

- 7.1. Die zur Bezeichnung einzelner Kapitel gewählten Überschriften dienen einzig der Übersichtlichkeit. Sie sind daher nicht zur Auslegung dieser Vereinbarungen heranzuziehen.
- 7.2. Sollte eine dieser Vertragsbestimmungen rechtsunwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Diese ungültige oder unwirksame Bestimmung ist von den Vertragsteilen durch eine solche zu ersetzen, welcher der unwirksamen oder ungültigen Bestimmung wirtschaftlich möglichst nahe kommt.
- 7.3. Alle Erklärungen rechtsverbindlicher Art aufgrund dieses Vertrages haben schriftlich an die zuletzt bekannt gegebene Adresse des jeweils anderen Vertragsteils zu erfolgen. Änderungen des Vertrages werden nur gültig, wenn sie schriftlich vereinbart werden und von beiden Vertragsteilen ordnungsgemäß unterzeichnet sind. Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht.
- 7.4. Die Vertragsparteien halten ausdrücklich fest, dass zwischen ihnen kein wie auch immer geartetes Arbeitsverhältnis oder arbeitnehmerähnliches Verhältnis begründet wird und dies auch im Falle der Vermutung durch Finanzbehörden, Sozialversicherungsträger oder Gerichte nicht gewünscht wird.
- 7.5. Als ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis wird die Zuständigkeit des sachlich und örtlich für 1010 Wien zuständigen Gerichtes vereinbart.

_____, am __. __. 20__



.....
Mag Kügerl Bildungsmanagement GmbH

.....
Auftragnehmer